

K-OTC시장 운영규정 시행세칙

제정 2014. 7. 11
개정 2014. 12. 19
개정 2018. 2. 8
개정 2018. 12. 11
개정 2019. 6. 10
개정 2019. 9. 11
개정 2020. 3. 12
개정 2020. 10. 20
개정 2022. 5. 19
개정 2022. 11. 2
개정 2022. 12. 27
개정 2024. 6. 19
개정 2025. 9. 1

제1조(목적) 이 세칙은 한국금융투자협회(이하 “협회”라 한다)가 「K-OTC시장 운영규정」(이하 “규정”이라 한다)의 시행에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(신규등록요건) 규정 제5조제8호에서 “협회가 정하는 요건”이란 다음 각 호의 요건을 말한다.

1. 등록신청회사가 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인으로부터 분할된 법인인 경우
2. 등록신청회사가 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인으로부터 분할된 법인과 등록신청회사를 존속법인으로 하여 합병한 경우
3. 등록신청회사가 주식의 포괄적 교환에 따라 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 발행주식 총수를 소유하는 경우
4. 등록신청회사가 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인으로부터 중요한 영업 양수를 하고 등록신청회사의 최대주주가 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인이 발행한 의결권 있는 주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 자 또는 최대주주(이하 “주요출자자”라 한다)로 변경된 경우. 단, 양수대상인 영업부문의 자산액 또는 매출액이 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 최근 사업연도 말 현재 자산총액 또는 매출액의 100분의 30 이상인 경우에 한정한다.
5. 등록신청회사와 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 주요출자자

간의 자산양수(양수하는 자산은 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인이 발행한 지분증권으로 한정한다) 또는 현물출자(제3자 배정으로 신주를 발행한 경우로서 신주발행에 대한 납입이 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 지분증권으로 이루어지는 경우에 한정한다)를 하고 등록신청회사의 최대주주가 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 주요출자자로 변경된 경우. 단, 자산양수 및 현물출자의 결과 등록신청회사가 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인이 발행한 주식총수의 100분의 50 이상을 소유한 경우에 한한다.

[본조신설 2022.11.2.]

제2조의2(신규등록신청 서류) 규정 제6조제1항제10호에서 “협회장이 정하는 서류”란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 등록신청회사 협약서 2부
2. 금융투자회사를 통하여 신규등록을 신청하는 경우 공시의무 이행 협약서 2부
3. 공시책임자 및 공시담당자 신고서 2부
4. 거래은행 의견서 2부
5. 중소기업 해당 여부 신고서 <신설 2014.12.19.>
6. 중견기업 해당 여부 신고서 <신설 2018.2.8.>
7. 규정 제5조제2호 단서에 따라 크라우드펀딩의 방법으로 발행한 주권이 종류주식에 해당하는 경우 신규등록신청 전에 해당 종류주식이 보통주식으로 전환이 완료되었음을 확인할 수 있는 서류 2부 <신설 2020.10.20.>
8. 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인과의 거래 확인서 <신설 2022.11.2.>
9. 그 밖에 협회가 필요하다고 인정하는 서류 <개정 2014.12.19., 2022.11.2.>

제3조(등록해제) ① 규정 제9조제1항제3호 단서(규정 제16조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 “협회장이 정하는 바에 따라 자본전액잠식 상태를 해소하였음이 확인된 경우”란 유상증자 또는 자산재평가에 의하여 자본전액잠식 상태를 해소하였음이 확인된 경우를 말한다.

② 규정 제9조제1항제16호에서 “협회장이 정하는 규모”란 최근 사업연도 말 현재 자기자본의 100분의 50을 말한다. <신설 2022.11.2.>

③ 규정 제10조제2항에서 “투자자 보호를 위해 협회장이 정하는 사항”이란 다음 각 호를 말한다. <신설 2025.9.1.>

1. 등록해제 신청 이전에 투자자에게 주식을 공개적인 방법으로 매각할 기회를 부여하였을 것

2. 등록해제 신청일 현재 해당 등록법인의 최대주주등(「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조제1항의 특수관계인 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제141조제1항의 공동보유자를 포함하되, 해당 등록법인은 제외한다)이 해당 종목의 발행주식 총수(자기주식은 제외한다)의 100분의 75 이상을 보유하고 있을 것
3. 등록해제 이후 일정기간 동안 투자자에게 보유 주식의 매각 기회를 부여하기로 확약하였을 것
4. 그 밖에 제1호 및 제3호의 거래조건 등 공익 실현과 투자자 보호를 위하여 필요한 사항이 충족되었을 것

제3조의2(중소기업 해당 여부 신고) ① 규정 제13조에 따라 등록법인은 결산기 정기공시서류의 제출기한의 다음 날로부터 5영업일 이내에 협회에 '중소기업 해당 여부 신고서'를 제출하여야 한다. 다만, 천재지변 또는 그에 준하는 불가피한 사유로 인하여 기한 내에 정기공시서류 제출이 불가능하다고 협회가 인정하는 경우 협회가 별도로 정하는 기한까지 '중소기업 해당 여부 신고서' 제출기간을 연장할 수 있다. <개정 2020.3.12., 2020.10.20.>

② 제1항에 따라 '중소기업 해당 여부 신고서'를 제출하는 경우 중소기업에 해당하는 등록법인은 「법인세법 시행규칙」 별지 제51호 서식에 따른 '중소기업 등 기준검토표' 사본 등 중소기업임을 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다. <신설 2020.10.20.>

[본조신설 2014.12.19.]

제3조의3(중견기업 해당 여부 신고) ① 규정 제13조에 따라 등록법인은 결산기 정기공시서류의 제출기한의 다음 날로부터 5영업일 이내에 협회에 '중견기업 해당 여부 신고서'를 제출하여야 한다. 다만, 천재지변 또는 그에 준하는 불가피한 사유로 인하여 기한 내에 정기공시서류 제출이 불가능하다고 협회가 인정하는 경우 협회가 별도로 정하는 기한까지 '중견기업 해당 여부 신고서' 제출기간을 연장할 수 있다. <개정 2020.3.12., 2020.10.20.>

② 제1항에 따라 '중견기업 해당 여부 신고서'를 제출하는 경우 중견기업에 해당하는 등록법인은 「법인세법 시행규칙」 별지 제51호 서식에 따른 '중소기업 등 기준검토표' 사본 등 중견기업임을 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다. <신설 2020.10.20.>

[본조신설 2014.12.19.]

제4조(투자자분류코드) 규정 제21조제2항제6호에서 “투자자분류코드”란 별표 1에

서 정하는 바와 같다.

제5조(투자자 유의사항) 규정 제22조에서 “협회장이 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. K-OTC시장의 성격
2. 지정기업부 및 상장폐지지정기업부의 특징 <개정 2025.9.1.>
3. 매매방식
4. 공시수준
5. 기업정보 확인방법
6. 비상장주식 투자위험성
7. 부정거래행위에 대한 조치사항
8. 법령에 따라 매출 신고의무가 발생하는 위탁자의 범위
9. 증권거래세제 및 양도소득세제 <신설 2014.12.19.>
10. 그 밖에 투자자가 유의하여야 할 사항 <개정 2014.12.19.>

제6조(기준가격) 규정 제32조제2항에서 “협회장이 정하는 기준가격”이란 별표 2에서 정하는 바와 같다.

제7조(가격제한폭) ① 규정 제32조제2항에 따라 산출한 금액 중 기준가격대에 해당하는 호가가격단위 미만의 금액은 절사하되, 동 금액이 호가가격단위 중 가장 낮은 금액 미만인 경우에는 호가가격단위 중 가장 낮은 금액으로 하며, 기준가격에 가격제한폭을 고려하여 산출된 금액이 별표 3에서 정한 호가가격단위를 적용할 수 없는 경우에는 호가가격단위가 적용될 수 있는 가격까지로 한다.

② 규정 제32조제3항에서 “협회장이 정하는 종목”이란 신규등록(지정)종목(규정 제17조의2에 따라 상장폐지지정기업부에 지정된 종목 및 규정 제17조의4에 따라 상장폐지지정기업부에서 지정해제된 후 1년 이내에 등록기업부에 신규등록되거나 규정 제14조에 따라 지정기업부에 신규지정된 종목은 제외한다)을 말하며, 해당 종목의 매매거래개시일에는 규정 제32조제2항에도 불구하고 기준가격에 다음 각 호의 비율을 곱하여 산출한 최저호가가격과 최고호가가격(원 미만을 절사하여 산출하고, 동 가격이 호가가격단위에 미달하는 경우에는 이를 호가가격단위로 절상한다)의 범위 내에서 호가를 접수한다. <개정 2025.9.1.>

1. 최저호가가격 : 30%
2. 최고호가가격 : 500%

제8조(호가가격단위) 규정 제33조에서 “호가가격단위”란 별표 3에서 정하는 바와

같다.

제9조(불합리한 호가의 제한) 규정 제34조제2항 각 호에서 “협회장이 정하는 호가가격단위”란 각각 5호가가가격단위를 말한다.

제9조의2(투자경고종목·투자위험종목의 매매거래정지 등) ① 규정 제37조제1항 제10호에서 “제55조의2제4항에 따라 시장관리상 필요하다고 인정되는 경우”란 다음 각 호를 말한다.

1. 제12조제1항에 따른 투자경고종목 지정일 이후 특정일의 주가가 지정일 전일 및 직전 매매거래일의 주가보다 높으며, 특정일의 2일간 주가상승률이 50% 이상인 경우. 다만, 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

가. 제1호 본문 규정에 따라 매매거래가 정지되었던 종목이 제12조제5항 또는 제13조제1항에 따라 투자경고종목의 지정이 해제되기 전까지 다시 제1호 본문에 해당하는 경우

나. 제12조제1항제8호에 따라 투자경고종목으로 지정된 종목이 제1호 본문에 해당하는 경우

2. 제13조제1항 각 호의 어느 하나에 해당되는 것이 확인된 경우

3. 제13조제1항에 따른 투자위험종목으로서 지정일 이후 특정일의 주가가 그 지정일 전일 및 직전 매매거래일의 주가보다 3일 연속 높은 경우

② 제1항제3호에 따라 매매거래가 정지된 후에 매매거래가 재개되는 종목에 대하여 제1항제3호의 규정을 다시 적용하는 경우 및 제13조제4항제1호에 따라 기산일을 산정하는 경우에는 그 매매거래 재개일을 투자위험종목의 지정일로 본다.

[본조신설 2024.6.19.]

제9조의3(중소기업, 중견기업 및 벤처기업 관련 수시공시사항) 규정 제45조제1항제16호에서 “협회장이 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 중소기업 지위의 취득, 상실 등과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항

가. 새로이 중소기업에 해당하게 된 경우

나. 「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업의 요건에 해당하지 아니하게 된 경우

다. 「중소기업기본법」 제2조제3항 본문에 따라 중소기업으로 보게 된 등록법인이 해당 유예기간의 만료일(해당 만료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직전 영업일을 말한다) 전 2영업일째가 된 경우 <개정 2020.3.12.>

라. 「중소기업기본법」 제2조제3항 단서에 따른 사유가 발생하여 유예기간이 중단된 경우 <개정 2020.3.12.>

2. 중견기업 지위의 취득, 상실 등과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항 <신설 2018.2.8>

가. 새로이 중견기업에 해당하게 된 경우 <신설 2018.2.8>

나. 「조세특례제한법 시행령」 제6조의4제1항에 따른 중견기업의 요건에 해당하지 아니하게 된 경우 <신설 2018.2.8., 개정 2020.3.12., 개정 2022.5.19>

3. 벤처기업 지위의 취득, 상실 등과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항

가. 벤처기업법 제25조제1항에 따른 벤처기업확인기관으로부터 같은 조 제2항 후단에 따른 벤처기업확인서(이하 이 조에서 “벤처기업확인서”라 한다)를 발급받은 경우 <개정 2020.10.20.>

나. 벤처기업확인서의 유효기간의 만료일(해당 만료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직전 영업일을 말한다) 전 2영업일째가 된 경우. 다만, 해당 유효기간의 만료일에 연속하여 새로이 유효기간이 시작되는 벤처기업확인서를 이미 발급받은 경우는 제외한다.

다. 벤처기업법 제25조의2에 따라 벤처기업 확인이 취소된 경우 <개정 2020.10.20.>

[본조신설 2014.12.19.]

제9조의4(횡령 등의 수시공시) 규정 제45조제1항제17호에서 “협회장이 정하는 규모”란 최근 사업연도 말 현재 자기자본의 100분의 5를 말한다.

[본조신설 2022.11.2.]

제10조(수시공시사항 공시요령) 규정 제45조제2항에서 “세부적인 공시요령”이란 별표 4에서 정하는 바와 같다.

제11조(투자주의종목의 지정 등) ① 규정 제55조의2제6항에 따라 협회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목을 그 다음 매매거래일 1일간 투자주의종목으로 지정하여 공표할 수 있다.

1. 소수계좌거래집중종목 : 최근 3일간 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 종목

가. 다음의 모두에 해당하는 종목

1) 주가 상승률이 25% 이상

2) 매수 관여율 상위 10개 계좌의 매수 관여율이 40% 이상

- 3) 매수 관여율 상위 10개 계좌 중 5개 이상의 계좌의 관여일수가 2일 이상
 - 4) 일평균거래량이 20,000주 이상
- 나. 다음의 모두에 해당하는 종목
- 1) 주가 하락률이 25% 이상
 - 2) 매도 관여율 상위 10개 계좌의 매도 관여율이 40% 이상
 - 3) 매도 관여율 상위 10개 계좌 중 5개 이상의 계좌의 관여일수가 2일 이상
 - 4) 일평균거래량이 20,000주 이상
2. 상한가잔량 상위종목 : 당일 장종료시 상한가 매수호가의 미체결 수량이 10만주 이상이면서 미체결수량 상위 10개 계좌의 미체결수량 합계가 전체 미체결수량의 90%이상인 종목
3. 단일계좌 거래량 상위종목 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 종목
- 가. 당일 특정계좌의 순매수 수량이 등록(또는 지정)주식수 대비 2%이상이고, 주가가 5%이상 상승
- 나. 당일 특정계좌의 순매도 수량이 등록(또는 지정)주식수 대비 2%이상이고, 주가가 5%이상 하락
4. 15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 : 최근 15일간 주가상승률이 85% 이상이면서 15일째 되는 날의 매수 관여율 상위 20개 계좌의 관여율 합계가 30% 이상인 종목
5. 특정계좌(군) 매매관여 과다종목 : 최근 3일간 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목
- 가. 주가상승률이 25% 이상
- 나. 특정 계좌 또는 특정 계좌와 주문매체식별번호(IP 등)가 동일한 계좌[이하 “특정계좌(군)”이라 한다]의 매수 관여율 합산이 5% 이상인 일수가 2일 이상
- 다. 일평균거래량이 20,000주 이상
6. 제12조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하여 투자경고종목 해당 여부 확인 대상으로 정한 종목
7. 제12조제5항제1호에 따른 투자경고종목의 지정해제 요건에 해당하는 종목
8. 그 밖에 협회가 투자자보호를 위하여 필요하다고 인정하는 종목
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목에 대하여 제1항의 요건을 적용하는 경우 매매거래 재개일의 다음 매매거래일을 포함하여 그날부터 적용한다.
1. 기업의 분할 또는 분할합병으로 인해 변경등록(또는 변경지정)되는 종목으로서 매매거래가 정지된 종목

2. 자본금감소(소액주주를 대상으로 하는 주식병합 또는 주식소각에 따라 자본금이 감소되는 경우를 말한다) 종목으로서 매매거래가 정지된 종목
 3. 30매매거래일 이상 매매거래가 정지된 종목
 4. 등록(또는 지정)해제 사유에 해당하여 매매거래가 정지된 종목. 다만, 규정 제9조제1항제8호에 따른 등록해제사유가 발생하여 매매거래가 정지된 종목은 제외한다.
- ③ 제1항의 규정에도 불구하고 협회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 투자주의종목으로 지정 및 공표를 하지 아니할 수 있다.
1. 투자경고종목 또는 투자위험종목으로 지정된 종목
 2. 정리매매종목
 3. 신규 매매개시일로부터 20일 이내인 종목
 4. 천재지변, 경제사정 또는 시장상황의 급격한 변동, 그 밖에 이에 준하는 사태가 발생한 경우
 5. 협회가 투자주의종목의 지정이 현저하게 부적절하다고 인정하는 경우
- [본조신설 2024.6.19.]

제12조(투자경고종목의 지정 등) ① 규정 제55조의2제7항에 따라 협회는 제2항에 따라 투자경고종목 해당 여부 확인 대상으로 정한 날의 다음 매매거래일부부터 기산하여 10일 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목의 경우에는 그 다음 매매거래일부부터 투자경고종목으로 지정하여 공표할 수 있다. 다만, 제8호에 해당하는 종목은 본문에도 불구하고 투자경고종목으로 지정하여 공표할 수 있다.

1. 제2항제1호에 따라 투자경고종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목
 - 가. 최근 3일간 주가상승률이 110%이상
 - 나. 당일의 주가가 최근 15일(제11조제2항 각 호에 해당하는 종목의 매매거래 재개일의 다음 매매거래일을 포함한 날부터 매매거래 일수가 15일 미만인 경우에는 매매거래 재개일의 다음 매매거래일을 포함한 날부터 당일까지의 기간을 말한다. 이하 이 조 및 제13조에서 같다) 중 최고가
2. 제2항제2호에 따라 투자경고종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목
 - 가. 최근 5일간 주가상승률이 70%이상
 - 나. 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가
3. 제2항제3호에 따라 투자경고종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 제2호 각 목의 모두에 해당하거나 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목

- 가. 최근 15일간 주가상승률이 110%이상
- 나. 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가
- 4. 제2항제4호에 따라 투자경고종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목
 - 가. 최근 5일간 주가상승률이 55%이상
 - 나. 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가
 - 다. 제2항제4호의 각 목 중 어느 하나에 해당되는 경우
- 5. 제2항제5호에 따라 투자경고종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목
 - 가. 최근 15일간 주가상승률이 85%이상
 - 나. 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가
 - 다. 제2항제5호의 각 목 중 어느 하나에 해당되는 경우
- 6. 제2항제6호에 따라 투자경고종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목
 - 가. 최근 15일간 5회 이상 투자주의종목으로 지정(제11조제1항제6호 및 제7호에 해당하여 지정된 경우 및 같은 기간 중 투자경고종목으로 지정된 경우 그 지정 이전에 투자주의종목으로 지정된 경우를 제외하며, 같은 날에 중복하여 투자주의종목으로 지정되는 경우에는 1회의 지정으로 본다. 이하 이 조에서 같다) 되고 그 기간동안 주가 상승률이 85% 이상
 - 나. 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가
- 7. 제2항제7호에 따라 투자경고종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목
 - 가. 투자경고종목 지정해제일 이후 특정일의 주가가 직전 투자경고종목 지정일 전일 및 그 해제일 전일 주가보다 높은 경우
 - 나. 투자경고종목 지정해제일 이후 특정일의 2일간 주가상승률이 50% 이상인 경우
- 8. 제13조제4항제1호에 따라 투자위험종목의 지정해제 요건에 해당하는 종목
 - ② 협회는 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가이면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목의 경우에는 투자경고종목 해당 여부 확인 대상으로 정할 수 있다. 다만, 제7호의 경우에는 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가가 아닌 경우에도 적용할 수 있다.
 - 1. 최근 3일간 주가상승률이 110%이상인 종목
 - 2. 최근 5일간 주가상승률이 70%이상인 종목
 - 3. 최근 15일간 주가상승률이 110%이상인 종목
 - 4. 최근 5일간 주가상승률이 55%이상이면서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하

는 종목

가. 최근 5일중 직전 매매거래일보다 주가가 상승하고 특정계좌(군)이 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 2일 이상

나. 최근 5일중 특정계좌(군)이 일중 전체 매수 거래량의 40%이상을 매수한 일수가 2일 이상

5. 최근 15일간 주가상승률이 85% 이상이면서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 종목

가. 최근 15일중 직전 매매거래일보다 주가가 상승하고 특정계좌(군)이 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 4일 이상

나. 최근 15일중 특정계좌(군)이 일중 전체 매수 거래량의 40%이상을 매수한 일수가 4일 이상

6. 최근 15일간 5회 이상 투자주의종목으로 지정되고 그 기간동안 주가 상승률이 85% 이상인 종목

7. 제5항제1호에 따라 투자경고종목의 지정해제 요건에 해당하는 종목

③ 제11조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목에 대하여 제1항 및 제2항의 요건을 적용하는 경우 매매거래 재개일의 다음 매매거래일을 포함하여 그날부터 적용한다.

④ 협회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목의 경우에는 제1항 및 제2항을 적용하지 아니할 수 있다.

1. 정리매매종목

2. 신규 매매개시일로부터 20일 이내인 종목

⑤ 협회는 투자경고종목이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 다음 매매거래일로부터 그 지정을 해제할 수 있다.

1. 투자경고종목의 지정일부부터 기산하여 10일 이후의 날로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당될 경우. 다만, 가목과 나목이 동시에 적용되는 경우에는 나목을 가목에 우선하여 적용한다.

가. 제1항제1호부터 제3호까지 및 제6호에 따라 지정된 투자경고종목이 제1항 제2호가목·나목 및 제3호가목·나목의 모두에 해당하지 아니하는 경우

나. 제1항제4호·제5호에 따라 지정된 투자경고종목이 제1항제4호가목·나목 및 제5호가목·나목의 모두에 해당하지 아니하는 경우

다. 제1항제7호에 따라 지정된 투자경고종목이 직전 투자경고종목에서 지정해제된 요건에 해당하는 경우

라. 제1항제8호에 따라 지정된 투자경고종목이 투자위험종목에서 지정해제된 요건에 해당하는 경우

2. 제11조제2항 각 호에 대하여 매매거래가 정지된 경우

[본조신설 2024.6.19.]

제13조(투자위험종목의 지정 등) ① 규정 제55조의2제7항에 따라 협회는 투자경고종목이 제2항에 따라 투자위험종목 해당 여부 확인 대상으로 정한 날의 다음 매매거래일부터 기산하여 10일 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 다음 매매거래일부터 투자위험종목으로 지정하여 공표할 수 있다.

1. 제2항제1호에 따라 투자위험종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목

가. 최근 3일간 주가상승률이 55% 이상

나. 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가

2. 제2항제2호에 따라 투자위험종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목

가. 최근 5일간 주가상승률이 70% 이상

나. 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가

3. 제2항제3호에 따라 투자위험종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 제2호 각 목의 모두에 해당하거나 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목

가. 최근 15일간 주가상승률이 110% 이상

나. 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가

4. 제2항제4호에 따라 투자위험종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목

가. 최근 5일간 주가상승률이 55% 이상

나. 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가

다. 제2항제4호의 각 목 중 어느 하나에 해당되는 경우

5. 제2항제5호에 따라 투자위험종목 해당 여부 확인 대상으로 정해진 경우에는 다음 각 목의 모두에 해당하는 종목

가. 최근 15일간 주가상승률이 85% 이상

나. 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가

다. 제2항제5호의 각 목 중 어느 하나에 해당되는 경우

② 협회는 투자경고종목이 당일의 주가가 최근 15일 중 최고가이면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 종목의 경우에는 투자위험종목 해당 여부 확인 대상으로 정할 수 있다.

1. 최근 3일간 주가상승률이 55% 이상인 종목

2. 최근 5일간 주가상승률이 70% 이상인 종목

3. 최근 15일간 주가상승률이 110% 이상인 종목

4. 최근 5일간 주가상승률이 55% 이상이면서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하

는 종목

가. 최근 5일중 직전 매매거래일보다 주가가 상승하고 특정계좌(군)이 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 2일 이상

나. 최근 5일중 특정계좌(군)이 일중 전체 매수 거래량의 40%이상을 매수한 일수가 2일 이상

5. 최근 15일간 주가상승률이 85% 이상이면서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 종목

가. 최근 15일중 직전 매매거래일보다 주가가 상승하고 특정계좌(군)이 일중 전체 최고가 매수 거래량의 10% 이상을 매수한 일수가 4일 이상

나. 최근 15일중 특정계좌(군)이 일중 전체 매수 거래량의 40%이상을 매수한 일수가 4일 이상

③ 제1항 또는 제2항에서 정하는 요건을 적용할 때 “최근 3일간”은 “투자경고종목 지정일부터 기산하여 3일 이후의 날로서 최근 3일간”으로, “최근 5일간”은 “투자경고종목의 지정일부터 기산하여 5일 이후의 날로서 최근 5일간”으로, “최근 15일간”은 “투자경고종목의 지정일부터 기산하여 15일 이후의 날로서 최근 15일간”으로 본다. 다만, 투자경고종목의 지정 해제일을 포함하여 그날부터 10일 이내에 다시 투자경고종목으로 지정되는 경우의 투자경고종목의 지정일은 해제 직전의 지정일을 의미하는 것으로 본다.

④ 협회는 투자위험종목이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 다음 매매거래일부터 그 지정을 해제할 수 있다.

1. 투자위험종목의 지정일부터 기산하여 10일 이후의 날로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우. 다만, 가목과 나목이 동시에 적용되는 경우에는 나목을 가목에 우선하여 적용한다.

가. 제1항제1호부터 제3호까지에 따라 지정된 투자위험종목이 제1항제2호가목·나목 및 제3호가목·나목의 모두에 해당하지 아니하는 경우

나. 제1항제4호 및 제5호에 따라 지정된 투자위험종목이 제1항제4호가목·나목 및 제5호가목·나목의 모두에 해당하지 아니하는 경우

2. 제11조제2항 각 호에 해당하여 매매거래가 정지된 경우

[본조신설 2024.6.19.]

제14조(기간의 계산 등) ① 제9조의2 및 제11조부터 제13조까지의 기간의 계산은 해당 종목의 매매거래일을 기준으로 한다.

② 제9조의2 및 제11조부터 제14조까지에 따른 주가는 당일의 거래량가중평균주가(당일에 거래형성이 되지 아니한 경우 별표 2에 따른 당일의 기준가격으로 하되, 당일에 기세가 있는 경우 그 기세로 한다)를 기준으로 한다. 이 경우 권

리락, 주식분할 등으로 인하여 주가의 변동이 있는 경우에는 이를 감안하여 산정한 주가를 기준으로 하며, 제11조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하여 매매거래가 정지된 후 재개된 종목의 경우 매매거래 재개일의 다음 매매거래일의 주가상승·하락률을 산정함에 있어 제3항제1호의 기준일의 주가는 매매거래 재개일의 주가로 한다.

③ 제9조의2 및 제11조부터 제13조까지의 규정에 따른 주가상승·하락률, 매수·매도 관여율의 산식은 다음 각 호와 같다.

1. 주가상승·하락률=[(비교일의 주가-기준일의 주가)/기준일의 주가]×100
2. 매수·매도 관여율=[일정기간 특정 계좌의 매수·매도 수량/일정기간 전체 매수·매도 수량]×100

[본조신설 2024.6.19.]

제15조(거래수수료) ① 규정 제58조에 따른 K-OTC시장의 거래수수료율은 10,000분의 9로 한다. <개정 2020.10.20.>

② 협회는 매매결제일을 기준으로 매일의 금융투자회사별 거래수수료(10원 미만은 절사한다)를 매월 합산하여 해당 금융투자회사에 통보하고, 금융투자회사는 매매결제일이 속한 달의 다음달 20일까지 해당 거래수수료를 협회에 납부하여야 한다.

제16조(서식) 규정 및 이 세칙에 따른 제출 서류의 서식은 다음 각 호와 같다.

1. 규정 제6조제1항제1호의 “등록신청서” : 별지 제1호 서식
2. 제2조의2제1호의 “등록신청회사 협약서” : 별지 제2호 서식 <개정 2022.11.2.>
3. 제2조의2제2호의 “공시의무 이행 협약서” : 별지 제3호 서식 <개정 2022.11.2.>
4. 규정 제51조제2항 및 이 세칙 제2조의2제3호의 “공시책임자 및 공시담당자 신고서” : 별지 제4호 서식 <개정 2022.11.2.>
5. 제2조의2제4호의 “거래은행 의견서” : 별지 제5호 서식 <개정 2022.11.2.>
6. 제2조의2제5호 및 제3조의2의 “중소기업 해당 여부 신고서” : 별지 제6호 서식 <신설 2014.12.19., 개정 2022.11.2.>
7. 제2조의2제6호 및 제3조의3의 “중견기업 해당 여부 신고서” : 별지 제7호 서식 <신설 2018.2.8., 개정 2022.11.2.>
8. 규정 제8조제1항제1호의 “변경(추가)등록신청서” : 별지 제8호 서식 <개정 2014.12.19.>
9. 규정 제9조제2항의 “주주명부요약표” : 별지 제9호 서식 <개정 2014.12.19.>

10. 규정 제10조제1항제1호의 “등록해제신청서” : 별지 제10호 서식 <개정 2014.12.19.>
11. 규정 제14조제1항제2호 다목의 “K-OTC시장 지정 동의서” : 별지 제11호 서식 <신설 2014.12.19.>
12. 규정 제38조제1항의 “착오매매정정신청서” : 별지 제12호 서식 <개정 2014.12.19.>
13. 규정 제6조제1항제9호나목의 “K-OTC시장 등록 추천서” : 별지 제13호 서식 <신설 2020.10.20.>
14. 제2조의2제8호의 “상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인과의 거래 확인서” : 별지 제14호 서식 <신설 2022.11.2.>

부 칙 (2014.7.11.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2014년 8월 25일부터 시행한다.

제2조(규정의 시행일) 「K-OTC시장 운영규정」(2014년 6월 17일에 제정된 규정을 말한다) 부칙 제1조에 따라 동 규정은 2014년 8월 25일부터 시행한다. 다만, 동 규정 제14조는 2014년 8월 20일부터 시행한다.

제3조(다른 세칙의 폐지) 「장외주식의 호가중개에 관한 규정 시행세칙」은 이를 폐지한다.

제4조(매매거래개시일의 가격제한폭에 관한 적용례) 제7조제2항은 이 세칙 시행 후 최초로 매매거래를 개시하는 종목부터 적용한다.

제5조(기준가격에 관한 적용례) ① 별표 2 제1호는 이 세칙 시행 후 최초로 매매거래를 개시하는 종목부터 적용한다.
 ② 별표 2 제2호나목에 따른 기세는 이 세칙 시행 후 최초로 기세가 있는 때부터 적용한다.

부 칙 (2014.12.19.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2015년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제12조제10호 및 별지 제10호 서식의 개정규정은 2014년 12월 19일부터, 제5조의 개정규정은 2015년 3월 2일부터 시행한다.

제2조(중소기업 해당 여부 신고에 관한 적용례) 제3조의2의 개정규정은 이 규정 시행 후 최초로 결산기 정기공시서류의 제출기한이 도래하는 등록법인부터 적용한다.

부 칙 (2018.2.8.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2018년 2월 8일부터 시행한다.

제2조(중견기업 해당 여부 신고에 관한 적용례) 제3조의3의 개정규정은 이 규정 시행 후 최초로 결산기 정기공시서류의 제출기한이 도래하는 등록법인부터 적용한다.

부 칙 (2018.12.11.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2018년 12월 11일부터 시행한다.

부 칙 (2019.6.10.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2019년 6월 10일부터 시행한다.

부 칙 (2019.9.11.)

제1조(시행일) 이 세칙은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(2016.3.22. 법률 제14096호로 제정된 것을 가리킨다)」의 시행일인 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙 (2020.3.12.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2020년 3월 12일부터 시행한다.

부 칙 (2020.10.20.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2020년 10월 21일부터 시행한다.

부 칙 (2022.5.19.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2022년 5월 20일부터 시행한다.

제2조(규정 시행일) 규정(2022년 5월 18일 개정 규정을 말한다) 부칙(2022.2.22.)에서 “협회장이 정하는 기간”이란 2022년 5월 20일 당일을 말한다.

부 칙 (2022.11.2.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2022년 11월 2일부터 시행한다. 다만, 제2조, 제2조의2, 제3조, 제9조의3, 제12조, 별지 제2호 서식, 별지 제14호 서식, 별표4의 개정세칙은 2023년 1월 19일부터 시행한다.

부 칙 (2022.12.27.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2023년 1월 25일부터 시행한다.

부 칙 (2024.6.19.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2024년 9월 2일부터 시행한다.

제2조(규정 시행일) 규정(2024년 2월 20일 개정 규정을 말한다) 부칙 제1조에서 “세칙으로 정하는 날”이란 2024년 9월 2일을 말한다.

부 칙 (2025.9.1.)

제1조(시행일) 이 세칙은 2026년 1월 2일부터 시행한다. 다만, 별표 2의 ‘(주)2. 주당순자산가치 산정 방법’ 개정세칙은 2025년 9월 2일부터 시행한다.

(별표 1)

투자자분류코드

구분	코드
1. 금융투자업자	1000
2. 보험회사	2000
3. 집합투자기구	
가. 나목 외의 집합투자기구	3000
나. 사모집합투자기구	3100
4. 은행(집합투자업자의 집합투자재산은 제3호로 분류)	4000
5. 기타 금융기관	5000
6. 연금, 기금 및 공제회	6000
7. 국가, 지방자치단체, 국제기구 및 공익기관	7000
8. 제1호부터 제7호까지 외의 법인	7100
9. 개인	8000

(별표 2) <개정 2014.12.19., 2019.6.10., 2022.11.2., 2024.6.19., 2025.9.1>

기준가격

구 분	산정기준
1. 최초 매매개시 기준가격	각 목에 따른 기준가격. 다만, 산정된 기준가격이 최저호가가격단위 미만인 경우에는 최저호가가격단위에 해당하는 가격으로 한다 주당순자산가치. 다만, 규정 제17조의4에 따라 상장폐지지정기업부에서 지정해제된 종목이 지정해제일로부터 1년 이내에 등록기업부에 신규등록되거나 규정 제14조에 따라 지정기업부에 신규지정된 경우 지정해제일 전 최종 거래형성일의 거래량가중평균주가와 최종 3거래형성일의 거래량가중평균주가 산술평균 중 낮은 가격 한국거래소 상장폐지일 전 최종 거래형성일의 종가와 최종 3거래형성일의 종가 산술평균 중 낮은 가격
가. 신규등록 및 규정 제14조에 따른 신규지정 후 최초 매매개시되는 경우	
나. 규정 제17조의2에 따른 신규지정 후 최초 매매개시되는 경우	
2. 최초 매매개시 이후의 기준가격	
가. 직전 영업일에 거래형성이 된 경우	거래량가중평균주가 (직전일의 총거래대금÷직전일의 총거래주식수)
나. 직전 영업일에 거래형성이 되지 아니한 경우	직전 영업일의 기준가격. 다만, 직전 영업일에 기세가 있는 경우에는 그 기세
다. 주식분할 또는 주식병합의 경우	가목 또는 나목의 기준에 따라 산정한 가액 × 분할(또는 병합)비율

라. 권리락 또는 배당락 조치가 필요한 사실이 확인된 종목 중 다음의 어느 하나에 해당하는 종목의 경우 (1) 무상증자로 권리락되는 종목 (2) 유상증자로 권리락되는 종목으로서 가목 또는 나목에 따라 산정한 가액이 신주의 발행가액을 초과하는 종목 (3) 해당 사업연도의 주식배당을 예고하여 배당락되는 종목	가목 또는 나목의 기준에 따라 산정한 가액을 기준으로 하여 산정한 이론권리락·배당락주가. 다만, 이론권리락·배당락주가를 적용할 수 없는 경우에는 협회가 정한 가격
마. 분할 또는 분할합병의 경우	(분할 또는 분할합병 전 회사의 최종 매매거래일의 종류별 시가총액 × 순자산 분할비율) ÷ 분할 또는 분할합병 후 종류별 주식수
3. 추가등록(지정) 신주의 최초 매매개시 기준가격	추가등록(지정) 신주의 최초 매매개시일의 구주의 기준가격
4. 그 밖의 경우	제1호부터 제3호까지의 기준가격 산정기준을 고려하여 협회가 정한 가격

(주) 1. 매매기준가격 산정 시 호가가격단위 미만은 절상함

2. 주당순자산가치 산정 방법 (지정법인에 대하여는 금융감독원 전자공시시스템상의 공시정보, 예탁결제원이 공표하는 증권정보 등을 통하여 관련사항을 확인한다)

: 주당순자산가치 = [최근 사업연도 감사보고서의 대차대조표상 자본총계 (자기주식가액을 가산하여 산출한다) ± 감사보고서 작성 기준일 이후 등록신청일(지정법인의 경우에는 지정결정일의 직전 영업일로부터 소급하여 3영업일째가 되는 날을 말한다. 이하 같다)까지의 발생주식의 총수 또는 액면금액의 변동으로 인한 자본금 및 자본잉여금(다만, 주식할인발행차금, 감자차손 및 자기주식처분손익을 포함한다)의 증감액(자본총계의 변동이 없는 경우는 제외한다)] ÷ 등록신청일 현재의 발행주식 총수(발행주식 중 부채로 회계처리한 주식은 제외한다)

2의2. 주당순자산가치를 적용하지 아니하는 신규등록종목 및 신규지정종목의 최초 매매개시 기준가격을 산정할 때, 한국거래소 상장폐지일 이후 또는 상장폐지지정종목의 지정해제일 이후 기준가격 변경 사유가 발생한 경우에는 제2호에 따른 최초 매매개시 이후의 기준가격 산정기준을 감안하여

협회가 산출하여 정한 가격으로 한다.(한국거래소 전자공시시스템 및 정보 데이터시스템상의 정보, 금융감독원 전자공시시스템상의 공시정보, 예탁결제원이 공표하는 증권정보 등을 통하여 관련사항을 확인한다)

3. 기세 산정 방법

- 가. 장종료시 기준가격보다 낮은(높은) 매도호가(매수호가)의 합계액이 총 100만원 이상인 경우 해당 매도호가(매수호가)의 수량가중평균가격[해당 매도호가(매수호가)의 합계액을 해당 매도호가(매수호가)의 총 수량으로 나눈 값]을 기세로 한다. 다만, 해당 수량가중평균가격보다 높은(낮은) 매수호가(매도호가)의 합계액이 총 100만원 이상인 경우에는 매수호가(매도호가) 중 최고가격(최저가격)을 기세로 한다.
- 나. 장종료시 기준가격보다 낮은 매도호가와 높은 매수호가 모두 있거나 규정 제37조에 따라 당일 중 매매거래가 정지된 사실이 있는 경우에는 가목에도 불구하고 기세가 없는 것으로 한다.
- 다. 장종료 10분 전 현재 유효한 호가를 기준으로 가목 및 나목과 같은 방법으로 산정하여 기세가 없는 경우에는 가목에도 불구하고 장종료시에 기세가 없는 것으로 한다.
- 라. 가목에 따라 산정한 기세가 기준가격 대비 $\pm 15\%$ 의 범위를 벗어나는 경우[주당순자산가치를 적용하는 신규등록종목 및 신규지정종목의 매매거래개시일에는 기준가격에 50% 및 300%를 각각 곱하여 산출한 가격의 범위(이하 “매매거래개시일 기세한도”라 한다)를 벗어나는 경우를 말한다]에는 기준가격 대비 $\pm 15\%$ (주당순자산가치를 적용하는 신규등록종목 및 신규지정종목의 매매거래개시일에는 매매거래개시일 기세한도) 이내의 최저가격 또는 최고가격으로 한다. 이 경우 기준가격 대비 $\pm 15\%$ 이내의 최저가격 또는 최고가격은 제7조제1항을 준용하여 산정하고, 매매거래개시일 기세한도는 제7조제2항 각 호 외의 부분을 준용하여 산정한다.
- 마. 가목의 기세결정에 참여할 수 있는 호가는 장종료 10분 전까지 접수된 호가 중 장종료시 유효한 호가에 한한다. 이 경우 해당 호가가 장종료 10분 전 이후에 정정된 경우에는 해당 정정분을 제외한다.

4.

- 가. 이론권리락주가 산정 방법

$$\text{이론권리락주가 (또는 조정주가)} = \frac{\text{기준주가} + \text{발행가액} \times \text{증자비율}}{1 + \text{증자비율}}$$

나. 이론배당락주가 산정 방법

$$\text{이론배당락주가 (또는 조정주가)} = \frac{\text{기준주가} \times \text{배당 전 보통주식수}}{\text{배당 후 보통주식수}}$$

5. “순자산분할비율”이란 분할 또는 분할합병과 관련하여 제출된 합병등종료 보고서 또는 증권발행실적보고서상 분할 전 회사의 순자산가액의 분할비율을 말한다. 다만, 변경등록 또는 변경지정 신청일 현재의 변경등록(지정)종목의 순자산가액이 외부감사인의 감사(또는 검토)보고서의 재무상태표에 의하여 분할 또는 분할합병과 관련하여 제출된 합병등종료보고서 또는 증권발행실적보고서상의 변경등록(지정)종목의 순자산가액과 각각 다르다는 것이 확인되는 경우에는 순자산분할비율을 달리 산출할 수 있다.
6. “분할합병 전 회사의 최종 매매거래일의 종류별 시가총액 × 순자산분할비율”은 분할합병 전 회사가 2개 이상인 경우에는 분할합병 전 회사별로 산출된 금액을 더하여 산출한다.

(별표 3) <개정 2022.12.27.>

호가가격단위

주식가격	호가가격단위
2,000원 미만	1 원
2,000원 이상 5,000원 미만	5 원
5,000원 이상 20,000원 미만	10 원
20,000원 이상 50,000원 미만	50 원
50,000원 이상 200,000원 미만	100 원
200,000원 이상 500,000원 미만	500 원
500,000원 이상	1,000 원

(별표 4) <개정 2014.12.19., 2019.09.11., 2020.3.12., 2022.11.2., 2024.6.19., 2025.9.1.>

수시공시사항 공시요령

* ()는 보충설명, []는 별도 공시사항의 경우

공시사항	공시요령			비고
	신고시기	세부신고내용	신고서류	
1. 부도, 은행과의 거래정지, 금지 또는 재개				
가. 발행한 어음 또는 수표가 부도로 된 때	부도발생일 당일	● 부도발생 1. 부도금액 2. 부도발생 은행 3. 부도발생일 4. 영향 및 대책	제출가능 관계 서류 첨부	최종부도로 결정되거나 거래은행과의 거래가 정지된 경우는 등록해제 사유에 해당
나. 은행거래가 정지, 금지된 때	거래정지(금지)일 당일	● 은행거래정지(금지) 1. 거래정지(금지) 은행 2. 거래정지(금지)일 3. 거래정지(금지) 이유 4. 영향 및 대책	제출가능 관계 서류 첨부	
다. 은행거래가 재개된 때	거래재개일 당일	● 은행거래재개 1. 거래재개은행 2. 거래정지일 3. 거래재개일 4. 거래재개이유 5. 영향	제출가능 관계 서류 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
2. 주된 영업활동이 정지된 때				
가. 주된 영업면허 영업 인 가 가 취소, 반납된 때	사유 발생 일 당일	● 주된 영업면허(인가) 취소 [반납] 1. 면허(인가)내용 2. 면허시가(장부가액) 3. 취소 [반납] 이유 4. 영향 및 대책 5. 취소 [반납] 일	제출가능 관계 서류 첨부	
나. 주된 공장에서의 생산 활동 이 중 단 되 거 나 재개된 때	사유 발생 일 당일	● 주된 공장 생산활동 중단 [재개] 1. 공장명 및 소재지 2. 해당 공장의 생산액 및 비율 3. 중단 [재개] 일시 및 기간 4. 중단 [재개] 사유 5. 손실 [수익] 예상액 6. 영향 및 대책	제출가능 관계 서류 첨부	
다. 주된 생산품에 대한 판매활동이 정 지 되 거 나 재개된 때	사유 발생 일 당일	● 주된 생산품 판매활동 정지 [재개] 1. 판매활동 정지 [재개] 수량 및 규모 2. 정지 [재개] 일시 및 기간 3. 정지 [재개] 사유 4. 손실 [수익] 예상액 5. 영향 및 대책	제출가능 관계 서류 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
3. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차, 파산 등의 신청 또는 결정 등이 있는 경우				
가. 회생절차의 개시신청·종결 신청·폐지신청 또는 파산신청을 결정 하 거 나 신 청 사 실 을 확인한 경우	이사회 결의일 (회사결정일) 또는 신청사실 확인일 당일	● 회생절차 개시 [종결, 폐지], 파산 신청(결의) 1. 신청인 2. 관할법원 3. 신청 내용 4. 신청 이유 5. 신청후 대책 6. 신청일 7. 이사회결의일(결정일)	이사회 의사록 사본 등 제출 가능 관계서류 첨부	
나. 법원의 회생절차 개시신청 기각, 개시결정, 개시 결정취소, 종결 결정, 폐지결정, 회 생 계 획 안 결의를 위한 관계인집회의 소 집 (결 과), 회생계획 인가 (불인가), 파산 신청 기각 또는 파 산 선 고 가 있는 경우	확인일 당일	● 회생절차, 파산 관련 법원 결정, 관계인집회 소집 및 그 결과 1. 결정일 2. 관할 법원 3. 결정 내용 4. 결정후 대책 5. 결정통보 접수일	법원 결정문 사본 등 제출 가능 관계서류 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
4. 본점소재지, 대표이사(대표 집행임원), 상호 또는 사업목적 변경				정관 변경이 필요한 본점 소재지, 상호, 사 업 목 적 변경은 주주 총회 특별결 의사항임
가. 본점소재지 변경에 관한 이사회 결의가 있을 때	이사회 결의 일로부터 1 일 이내	● 본점소재지 변경 1. 변경내용 2. 변경이유 3. 이사회 결의일 4. 주주총회 예정일(주주총 회 결의가 필요한 경우)	이사회 의사록 사본 등 첨부	
나. 대표이사(대표 집행임원)가 변경된 때	이사회 결의일 (정관상 주주 총회 선임 사항인 경우 주주총회일) 로부터 1일 이내	● 대표이사(대표집행임원) 변경 1. 변경내용 2. 변경이유 3. 이사회 결의일 (주주총회일)	이사회 의사록 사본 등 첨부	
다. 상호변경에 관한 이사회 결의가 있을 때	이사회 결의일 로부터 1일 이내	● 상호변경 결의 1. 변경내용 2. 변경이유 3. 주주총회 예정일 4. 이사회 결의일	이사회 의사록 사본 첨부	
라. 사업목적 변경에 관한 이사회 결의가 있을 때	이사회 결의 일로부터 1일 이내	● 사업목적 변경 결의 1. 변경내용 2. 변경이유 3. 주주총회 예정일 4. 이사회 결의일	이사회 의사록 사본 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
5. 타법인과의 합병, 중요한 영업의 양도·양수, 기업 분할 또는 분할 합병 가. 합병(흡수, 피흡수, 신설, 간이 및 소규모 합병 포함)에 관한 이사회 결의가 있을 때	이사회결의일 당일	● 흡수 [파흡수, 신설 간이, 소규모] 합병 결의 1. 합병이유(목적) 2. 합병방법 3. 대상(소멸)회사의 내용 가. 회사명 나. 대표자 다. 자본금 라. 발행주식수 및 1주의 금액 마. 주요사업 바. 본점소재지 4. 합병비율 및 그 근거 5. 합병후 (신설)회사의 내용 가. 회사명 나. 대표자 다. 자본금 라. 발행주식수 및 1주의 금액 마. 주요사업 바. 본점소재지 6. 합병신주 배정기준일 및 배당기산일 7. 합병일정 가. 합병기일 나. 주주총회 예정일 다. 합병계약일 8. 이사회 결의일	이 사 회 의 사 례 사 본 첨 부	파흡수 합병 인 경우 등록 해제사 유 에 해당

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
나. 영업전부 또는 중요한 일부의 양도·양수에 관한 이사회 결의가 있을 때	이사회결의일 당일	● 영업양도 [양수] 결의 1. 양도 [양수] 이유 2. 양도 [양수] 목적물 3. 양도 [양수] 자 4. 양도 [양수] 가액 5. 양도 [양수] 일 6. 양도 [양수] 영향 7. 주주총회 예정일 8. 이사회결의일	이사회 의사록 사본 첨부	
다. 회사의 분할, 분할 합병에 관한 이사회 결의가 있을 때	이사회결의일 당일	● 분할 [분할합병] 결의 1. 분할 [분할합병] 이유 2. 분할 [분할합병] 방법 3. 분할로 설립 [분할합병] 될 회사의 내용 가. 회사명 나. 대표자 다. 자본금 라. 발행주식수 및 1주의 금액 마. 주요사업 바. 본점소재지 4. 분할 [분할합병] 비율과 조건 5. 분할 [분할합병] 후 존속 회사의 내용 가. 회사명 나. 대표자 다. 자본금 라. 발행주식수 및 1주의 금액 마. 주요사업 바. 본점소재지 6. 분할 [분할합병] 일정 가. 분할 [분할합병] 기일 나. 주총예정일 7. 이사회결의일	이사회 의사록 사본 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
6. 법률 등에 따른 해산사유 발생				
가. 존속기간의 만료, 그 밖에 정관으로 정한 해산 사유가 발생한 때	사유 발생 일 당일	● 존속기간 만료 [정관상 사유] 로 해산 1. 해산내용 2. 해산이유 3. 해산일정 4. 대 책 5. 사유발생일	제출가능 관계 서류 첨부	
나. 법원의 해산 명령, 해산판 결이 있을 때	해산명령 [판결] 일 당일	● 해산명령 [판결] 1. 관할법원 2. 해산명령 [판결] 내용 3. 해산명령 [판결] 이유 4. 해산명령 [판결] 일	법원판결문 사본 등 제출 가능 관계서류 첨부	
다. 주주총회의 해 산 결 의 가 있을 때	주주총회일 당일	● 주주총회 해산결의 1. 해산결의 내용 2. 해산결의 이유 3. 해산일정 4. 주주총회일	주주총회의사록 사본 등 제출 가능 관계서류 첨부	해산결의는 주주총회의 특 별 결 의 사항임

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
7. 증자 또는 감자				
가. 유상증자에 관한 이사회 결의가 있을 때	이사회결의일 당일	● 유상증자 결의 1. 신주의 종류와 수 2. 신주의 발행가액 3. 신주의 배정기준일 4. 신주의 배정방법(비율등) 5. 청약기간 (구주주, 공모 구분) 6. 납입일 7. 신주의 배당기산일 8. 신주인수권에 관한 사항 9. 기타사항(자금의 용도 등) 10. 이사회결의일	이사회 의사록 사본 첨부	제3자 배정, 출자전환, 유상증자 포함
나. 무상증자에 관한 이사회 결의가 있을 때	이사회결의일 당일	● 무상증자 결의 1. 신주의 종류와 수 2. 신주의 발행가액 3. 신주의 배정기준일 4. 신주의 배정비율 5. 신주의 배당기산일 6. 신주의 재원 7. 기타사항 8. 이사회결의일	이사회 의사록 사본 첨부	
다. 감자에 관한 이사회결의가 있을 때	이사회결의일 당일	● 감자 결의 1. 감자할 주식의 종류와 수 2. 감자방법 3. 감자기준일 4. 감자비율 5. 감자일정 6. 감자이유 7. 기타사항 8. 주주총회예정일 9. 이사회결의일	이사회 의사록 사본 첨부	감자는 주주 총회 특별 결의 사항임

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
8. 주식분할, 주식 병합 또는 액면 주식과 무액면 주식의 상호전환에 관한 이사회 결의가 있는 때	이사회결의일 로부터 1일 이내	● 주식분할 [병합], 액면 주식과 무액면주식의 상호전환 결의 1. 분할 [병합, 전환] 내용 2. 분할 [병합, 전환] 일정 3. 분할 [병합, 전환] 이유 4. 주총예정일 5. 이사회결의일	이사회 의사록 사본 첨부	주 주 총 회 특별결의 사항임
9. 사채 발행				
가. 회사채 발행 에 관한 결정 이 있는 때	이사회결의일 로부터 1일 이내	● 회사채발행 결의 1. 사채의 종류 2. 사채의 권면총액(전자 증권법에 따라 발행한 경우 전자등록총액) 3. 사채의 발행가액 4. 사채의 이율 5. 이자지급 방법 6. 원금상환 방법 7. 사채권의 종류(실물 발행의 경우) 8. 주관회사 9. 지급보증기관 10. 인수자(사모의 경우) 11. 자금의 용도 12. 발행(납입)예정일 13. 이사회결의일	이사회 의사록 사본 첨부	
나. 전환사채 발 행에 관한 결 정이 있는 때	이사회결의일 로부터 1일 이내	● 전환사채발행 결의 1. 사채의 종류 2. 사채의 권면총액(전자 증권법에 따라 발행한 경우 전자등록총액) 3. 사채의 이율 4. 이자지급 방법 5. 원금상환 방법	이사회 의사록 사본 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
다. 신주인수권부 사채 발행에 관한 결정이 있을 때	이사회결의일 로부터 1일 이내	6. 전환에 관한 사항 가. 전환비율 나. 전환가격 다. 전환으로 발행될 주식의 종류 라. 전환으로 발행될 주식의 최초배당금 및 이자지급 방법 마. 전환청구 기간 바. 전환가격의 조정 7. 주관회사(사모의 경우 인수자) 8. 자금의 용도 9. 발행(납입)예정일 10. 이사회결의일 ● 신주인수권부사채 발행 결의 1. 사채의 종류 2. 사채의 권면총액(전자 증권법에 따라 발행한 경우 전자등록총액) 3. 사채의 이율 4. 이자지급방법 5. 원금상환방법 6. 신주인수권에 관한 사항 가. 행사비율 나. 행사가격 다. 행사로 발행될 주식의 종류 라. 발행될 주식의 최초 배당금 및 이자지급방법 마. 행사가격의 조정 7. 주관회사(사모의 경우 인수자) 8. 자금의 용도 9. 발행(납입)예정일 10. 이사회 결의일	이사회 의사록 사본 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
10. 특허권 취득, 양수 또는 양도				
가. 신물질 또는 신기술에 관 한 특허권을 취득한 때	특허취득일 (특허수수료 납부일)로부 터 1일 이내 (다만 협회가 인정하는 경우 인지일로부터 1일 이내)	● 특허 취득 1. 특허권자 2. 특허출원국 및 출원번호 3. 특허의 명칭 4. 특허의 내용 5. 특허 활용 계획 6. 특허취득일(특허수수료 납부일) 7. 특허 취득 사실 확인일	특허수수료 납 부확인증 사본 등 제출가능 관계서류 첨부	
나. 신물질 또는 신기술에 관 하여 취득한 특허권을 양수 또는 양도하기로 결정한 때	양수 [양도] 결정일(이사회 결의일)로부터 1일 이내	● 특허권 양수 [양도] 1. 양수 [양도] 특허명칭 2. 양수 [양도] 특허내용 3. 양수 [양도] 가액 4. 양수 [양도] 이유 5. 결정일(이사회결의일)	이사회의사록 사본 등 제출 가능 관계서류 첨부	
11. 등록을 해제하 기로 결정한 때	이사회결의일 로부터 1일 이내	● 등록해제 결의 1. 결정사유 2. 주주총회예정일 3. 등록해제신청(예정)일 4. 투자자보호대책 5. 향후 일정 6. 이사회 결의일	이사회의사록 사본 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
11의2. 투자자 보호를 위해 협회장이 정하는 사항에 관한 결정이 있을 때				
가. 등록해제 신청 이전에 투자자에게 주식을 공개적인 방법으로 매각할 기회를 부여할 것을 결정한 때	사유 발생 일로부터 1일 이내	● 투자자 매각기회 부여 1. 주식매수자 2. 주식매수 청약기간 3. 매수대상주식의 종류 4. 주식매수 예정 주식수 5. 주식매수가격 6. 매수방식 7. 주식매수방법 및 결제 일 등 8. 이사회 결의일	제출가능 관계서류 첨부	
나. 등록해제 이 후 일정기간 동안 투자자에게 보유 주식의 매각 기회를 부여하기로 확약할 것을 결정한 때	정리 매개시일(단, 협회와 회사가 협의하여 신고시기 변경가능)	● 등록해제에 따른 투자자보호 대책 1. 주식매수자 2. 주식매수 청약기간 3. 매수대상주식의 종류 4. 주식매수 예정 주식수 5. 주식매수가격 6. 매수방식 7. 주식매수방법 및 결제 일 등 8. 이사회 결의일	제출가능 관계서류 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
12. 주식배당에 관한 이 사 회 결 의 가 있을 때	이사회결의일 로부터 1일 이내(배당기 준일 15일전)	● 주식배당 결의 1. 주당 배당주식수 2. 배당주식총수 3. 배당기준일 4. 단주의 처리방법 5. 이사회결의일 6. 기타사항	이사회 의사록 사본 첨부	
13. 중간배당에 관한 이사회결의가 있을 때	이사회결의일 로부터 1일 이내	● 중간배당 결의 1. 배당금액(배당률 포함) 2. 배당방법 3. 배당기산일 4. 기타사항 5. 이사회결의일	이사회 의사록 사본 첨부	
14. 주주총회 개최 가. 주주총회 개최를 위한 이사회 결의가 있을 때 나. 주주총회가 종료된 때	이사회결의일 로부터 1일 이내 주주총회결의 일로부터 1일 이내	● 주주총회 개최 결의 1. 주주총회 예정일 2. 장소 3. 주요 부의안건 4. 이사회결의일 ● 주주총회 결과 1. 부의안건의 결의내용 2. 주주총회일	이사회 의사록 사본 첨부 주주총회 의사록 사본 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
15. 최대주주가 변경된 때 및 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 등을 체결한 때				
가. 최대주주가 변경된 때	최대주주가 변경된 사실이 확인된 날로부터 1일 이내	● 최대주주 변경내용 1. 최대주주 변경내용 가. 변경전 - 최대주주등 - 소유주식수 및 비율 나. 변경후 - 최대주주등 - 소유주식수 및 비율 2. 변경 사유 3. 변경확인일	주권 양수도 계약서 등 제출 가능 관계서류 첨부	
나. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 때	계약체결일로부터 1일 이내	● 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 1. 계약당사자 가. 양도인 나. 양수인 2. 계약 내역 가. 양수도 주식수 나. 1주당 가액 다. 양수도 대금 라. 대금지급 일정 및 지급 조건 마. 주식인도일 3. 변경예정 최대주주 가. 변경 예정일자 나. 예정 소유주식수 다. 예정 소유비율 4. 계약체결일	주권 양수도 계약서 등 제출가능 관계서류 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
16. 중소기업, 중견기업 및 벤처기업 지위의 취득, 상실 등				
가. 중소기업 지위의 취득, 상실				
(1) 새로이 중소기업에 해당하게 된 경우	확인일 익일	● 중소기업 지위 취득 1. 중소기업 적용기간 2. 사유 발생 확인일	중소기업 기준 검토표 사본 등 첨부	
(2) 중소기업 요건에 해당하지 아니하게 된 경우	확인일 당일	● 중소기업 요건 미충족 1. 미충족 사유 2. 미충족 일자 3. 중소기업으로 간주되는 유예기간 4. 사유 발생 확인일	중소기업 기준 검토표 사본 등 첨부	
(3) 중소기업 졸업 유예기간 만료	만료일(영업일이 아닌 경우 작전 영업일) 전 2영업일째가 되는 날 당일	● 중소기업 졸업 유예기간 만료 1. 중소기업 졸업 유예기간 만료일 2. 기타 참고사항	사실관계를 확인할 수 있는 제출가능 관계 서류 첨부	
(4) 중소기업 졸업 유예 적용 중단	확인일 당일	● 중소기업 졸업 유예 적용 중단 1. 중소기업 졸업 유예 적용 중단 사유 2. 중소기업 졸업 유예 적용 중단일 3. 사유 발생 확인일	사실관계를 확인할 수 있는 제출가능 관계 서류 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
나. 중견기업 지위의 취득, 상실 (1) 새로이 중견기업에 해당하게 된 경우 (2) 중견기업 요건에 해당하지 아니하게 된 경우 다. 벤처기업 지위의 취득, 상실 (1) 벤처기업확인서 발급 (2) 벤처기업확인서 유효기간 만료 (3) 벤처기업확인 취소	확인일 익일 확인일 당일 확인일 익일 만료일(영업일이 아닌 경우 직전 영업일) 전 2영업일째가 되는 날 당일 확인일 당일	● 중견기업 지위 취득 1. 중견기업 적용기간 2. 사유발생 확인일 ● 중견기업 요건 미충족 1. 미충족 사유 2. 미충족 일자 3. 사유발생 확인일 ● 벤처기업확인서 발급 1. 발급기관 2. 벤처기업 유형 3. 벤처기업 유효기간 4. 발급사실 확인일 ● 벤처기업확인서 유효기간 만료 1. 유효기간 만료일 2. 새로운 벤처기업확인서 발급신청 여부 및 신청일 ● 벤처기업확인 취소 1. 취소사유 2. 취소일 3. 사유 발생 확인일	중소기업 등 기준 검토표 사본 등 첨부 중소기업 등 기준 검토표 사본 등 첨부 벤처기업확인서 첨부 벤처기업확인서 및 벤처기업 확인서발급신청서 등 증빙 서류 첨부 사실관계를 확인할 수 있는 제출가능 관계 서류 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
17. 횡령·배임 사고 발생				
가. 횡령·배임 혐의발생	확인일 당일	● 횡령·배임 발생 1. 사고발생내용 2. 횡령 등 금액 3. 향후대책 4. 사고발생일 5. 확인일 6. 기타 투자판단에 참고할 사항	사실관계를 확인할 수 있는 제출가능 관계 서류 첨부	
나. 횡령·배임 혐의 진행 사항	확인일 당일	● 횡령·배임 혐의 진행 사항 1. 사고발생내용 2. 횡령 등 관련사항 3. 진행사항 4. 진행사항 확인일 5. 기타 투자판단에 참고할 사항	사실관계를 확인할 수 있는 제출가능 관계 서류 첨부	
다. 횡령·배임 여부의 사실 확인	확인일 당일	● 횡령·배임 사실 확인 1. 사고 확인 내용 2. 횡령 등 금액 3. 향후대책 4. 확정일 5. 확인일 6. 기타 투자판단에 관련한 중요사항	법원판결문 사본 등 사실관계를 확인할 수 있는 제출 가능 관계 서류 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
18. 회계처리기준 위반 행위				
가. 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치	확인일 당일	● 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치 1. 조치내용 2. 주요위반 혐의내용 3. 조치기관 4. 향후대책 5. 조치일 6. 확인일 7. 기타 투자판단에 관련한 중요사항	사실관계를 확인할 수 있는 제출가능 관계 서류 첨부	
나. 회계처리기준 위반 행위로 인한 검찰 기소	확인일 당일	● 회계처리기준 위반 행위로 인한 검찰 기소 1. 피고인 2. 기소내용 3. 관할법원 4. 기소일 5. 향후대책 6. 기소사실 확인일 7. 기타 투자판단에 참고할 사항	사실관계를 확인할 수 있는 제출가능 관계 서류 첨부	
다. 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치 결과	확인일 당일	● 회계처리기준 위반 행위 조치결과 1. 조치결과 내용 2. 주요 위반내용 3. 관할법원 또는 검찰 4. 향후대책 5. 판결 결정일 6. 확인일 7. 기타 투자판단에 관련한 중요사항	법원판결문 사본 등 사실관계를 확인할 수 있는 제출 가능 관계 서류 첨부	

공 시 사 항	공 시 요 령			비 고
	신 고 시 기	세 부 신 고 내 용	신 고 서 류	
19. 그 밖에 투자 자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항이 발생하 거나 결정된 때	사실발생 당일 또는 1일 이내 (제1호부터 제18호까지의 사항을 고려)	(제1호부터 제18호까지의 신고내용을 고려하여 공시)	사실관계를 확인할 수 있는 제출가능 관계 서류 첨부	

(별지)

업무에 관한 서식

(별지 제1호 서식)

등록신청서

한국금융투자협회
회장 귀하

OO주식회사는 귀 협회가 개설하여 운영하는 K-OTC시장에 등록하고자 다음과 같이 신청합니다.

다 음

기명·무기명	종 류	발행주식수	1주의 금액	배당기산일	비 고

주) “1주의 금액”란에는 액면주의 경우 1주의 액면금액, 무액면주식의 경우 1주당 자본금을 기재

년 월 일

OO 회사
대표이사 (인)

(별지 제2호 서식) <개정 2018.12.11., 2022.11.2.>

등록신청회사 약약서

한국금융투자협회
회장 귀하

당사는 당사의 발행주식을 K-OTC시장에 등록신청함에 있어 아래의 사항을 확인하며 동 사항이 진실이 아니거나 이행지연 또는 불이행함으로써 귀회, 투자자 또는 그 밖의 제3자에게 불이익이 발생하는 경우 이에 대한 책임은 당사가 질 것을 약약합니다.

1. 제출되는 등록신청서(추가·변경등록신청서 포함) 및 첨부서류는 진실이며 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항이 누락되지 아니하였음
2. 등록신청일 현재 K-OTC시장 운영규정 제5조제7호에서 규정하는 등록해제사유 및 제5조제8호에서 규정하는 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 지분증권이 거래되는 효과가 있는 경우로서 협회장이 정하는 요건에 해당하지 아니함
3. 발행주식을 등록신청함에 있어 「K-OTC시장 운영규정」에서 정하는 공시 및 신고, 그 밖의 자료 제출 등의 의무를 성실히 이행할 것을 약속함
4. 「K-OTC시장 운영규정」 제45조제1항 각 호에서 정하는 사항이 등록신청 당시 발생한 상태이거나 신청일 이후 등록승인일까지 발생하는 경우 이를 같은 규정에서 정하는 방법으로 한국금융투자협회에 신고하여야 함

년 월 일

OO 회사
대표이사 (인)

(별지 제3호 서식)

공시의무 이행 약속서

한국금융투자협회
회장 귀하

당사는 ○○회사 발행주식을 K-OTC시장에 등록신청함에 있어서 「K-OTC 시장 운영규정」에서 정하는 등록신청회사의 공시 및 신고, 그 밖의 자료 제출 등의 의무를 성실히 이행할 것을 약속하며, 이의 불이행 또는 이행지연 등 규정에서 정하는 의무위반으로 인하여 귀회, 투자자 또는 그 밖의 제3자에게 불이익이 발생하는 경우 이에 대한 책임은 당사가 질 것을 확약합니다.

년 월 일

OO금융투자회사
대표이사 (인)

(별지 제4호 서식)

공시책임자 및 공시담당자 (신규·변경) 신고서

한국금융투자협회

회장 귀하

당사의 공시책임자 및 공시담당자를 다음과 같이 정하였기에 신고합니다.

다 음

구 분	소 속	직 위	성 명	연락처
공시책임자				사무실 전화 : 휴대 전화 : e-mail 주소 :
공시담당자				사무실 전화 : 휴대 전화 : e-mail 주소 :

※ 공시책임자 : 담당 임원

공시담당자 : 담당 직원(대리급 이상)

년 월 일

OO 회사
대표이사 (인)

(별지 제5호 서식)

거래은행 의견서

1. 발행회사

- 회 사 명 : (사업자등록번호 :)
- 대표이사 :
- 주 소 :

2. 발행회사에 대한 거래은행의 의견

- 상기 발행회사는 부도 또는 은행거래 정지 상태에 있지 않음을 확인함

년 월 일

거래은행
지 점 장 (인)

(별지 제6호 서식) <신설 2014.12.19., 개정 2020.3.12.>

중소기업 해당 여부 신고서

한국금융투자협회
회장 귀하

당사는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업에 해당 여부를 다음과 같이 신고합니다.

다 음

1. 중소기업 여부^{주1)} :
2. 중소기업 해당인 경우 적용기간^{주2)} :
3. 중소기업 간주 회사의 경우 간주기간

$$\vdots$$

주1) 사업연도 말일에서 3개월이 경과한 날(신규등록신청 회사는 신청일 현재)을 기준으로 '해당', '미해당', '중소기업 간주 회사'(「중소기업기본법」제2조제3항 본문에 해당하는 중소기업 졸업유예 회사)로 기재

주2) 「중소기업기본법」제2조제1항에 따른 중소기업의 요건에 해당하는 회사에 한하여 「중소기업기본법 시행령」제3조의3제1항에 따른 기간을 기재

※ 중소기업 여부에 '해당', '중소기업 간주 회사'인 경우 중소기업 기준검토표 사본 등 이를 증명할 수 있는 자료 첨부

년 월 일

회 사 명
대표이사 (인)

(별지 제7호 서식) <신설 2018.2.8., 개정 2020.3.12., 개정 2022.5.19>

중견기업 해당 여부 신고서

한국금융투자협회
회장 귀하

당사는 「조세특례제한법 시행령」 제6조의4제1항에 따른 중견기업에 해당 여부를 다음과 같이 신고합니다.

- 다 음 -

1. 중견기업 해당여부^{주1)}:

2. 중견기업 해당인 경우 적용기간^{주2)}:

주1) 직전 사업연도 종료일 현재를 기준으로 '해당', '미해당' 기재

주2) 중견기업에 해당하는 직전 사업연도를 기재

- ※ ① '중견기업에 해당'인 경우 '중소기업 등 기준검토표' 사본 등 중견기업임을 증빙할 수 있는 자료 첨부
- ② 『중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령』 제2조제2항제 2호 각 목에 해당하는 업종을 영위하는 경우, 동 업종이 주된 영업이 아님을 증빙할 수 있는 자료(사업별 사업수익금액 등) 첨부

년 월 일
회 사 명

대표이사 (인)

(별지 제8호 서식) <개정 2014.12.19., 2019.09.11.>

변경(추가)등록신청서

한국금융투자협회
회장 귀하

OO회사 발행주식을 등록종목으로 변경(추가)등록하고자 다음과 같이 신청합니다.

다 음

1. 변경(추가) 사유 :
2. 변경(추가) 사유 발생일 :
3. 변경(추가)지정 신청 내용

구 분	종목명	기명·무기명	발행주식수	1주의 금액	배당기산일	비 고
변경(추가)전						
추 가 분						
변경(추가)후						

4. 신주권교부예정일(전자증권법에 따라 발행한 경우에는 유통일을 말한다) :

년 월 일

OO 회사
대표이사 (인)

주주명부 요약표

다 음

작성기준일 :

구 분		주주수 등	주식수 (단위:주)	비 율	비 고
5% 이상 소유주주	주주명	× × ×		00.00 %	최대주주의 처(예시)
		△ △ △		00.00 %	상무이사(예시)
	소 계	○ ○ 명		00.00 %	
1% 이상 5% 미만 소유주주		○ ○ 명		00.00 %	
1% 미만 소유주주 (소액주주)		○ ○ 명		00.00 %	
우리사주조합		○ ○ 명		00.00 %	
합 계		○ ○ 명		100 %	

주1) 작성기준일 : 최근 사업연도말(사업연도말 이후 주주명부를 폐쇄한 경우에는 그 폐쇄일) 현재

주2) 5% 이상 소유주주는 각 주주별로 기재하고, 최대주주 또는 회사와의 관계를 비교에 기재

주3) 우리사주조합은 별도로 기재하고, 주주수 란에 우리사주조합원 수를 기재

주4) 비율은 보통주식 발행 총수 대비 비율이며, 소수점 둘째자리까지 기재

년 월 일

OO 회사
대표이사 (인)

(별지 제10호 서식) <개정 2014.12.19>

등록해제신청서

한국금융투자협회
회장 귀하

OO주식회사는 등록종목의 등록을 해제하고자 「K-OTC시장 운영규정」 제10조제1항에 따라 다음과 같이 신청합니다.

다 음

1. 발행회사 :
2. 등록주권 내용(주식의 종류 및 등록주식수) :
3. 등록해제 사유 :
4. 등록해제 결의일(주주총회 또는 이사회결의일) :

년 월 일

OO 회사
대표이사 (인)

(별지 제11호 서식) <신설 2014.12.19>

K-OTC시장 지정 동의서

한국금융투자협회
회장 귀하

당사는 귀 협회로부터 당사의 발행주식이 K-OTC시장의 거래대상 종목으로 지정될 경우 당사에게 미치는 영향에 대하여 고지받았으며, 귀 협회가 당사의 발행주식을 K-OTC시장의 거래대상 종목으로 지정하는 것에 대하여 동의합니다.

년 월 일

회 사 명
대표이사 (인)

(별지 제12호 서식) <개정 2014.12.19>

착오매매 정정신청서

한국금융투자협회
회장 귀 하

정정신청일시 :

「K-OTC시장 운영규정」 제38조제1항에 따라 다음과 같이 착오매매의 정정을 신청합니다.

다 음

1. 매매거래 일자 : 년 월 일

2. 정정내용

[illegible]

※ 비고란에는 위탁매매 또는 자기매매를 표시

3. 첨부서류 : 착오매매 사유서 및 착오매매임을 증빙할 수 있는 서류

OO금융투자회사
대표이사 (인)

(별지 제13호 서식) <신설 2020.10.20.>

K-OTC시장 등록 추천서

한국금융투자협회장 귀하

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제27항에 따른 온라인소액투자중개업자(클라우드펀딩중개업자)로서 「K-OTC시장 운영규정」 제5조제2호단서에 따라 다음과 같이 클라우드펀딩기업이 발행한 주권의 K-OTC시장 등록을 추천합니다.

1. 추천 대상 기업

가. 기 업 명 :
나. 대 표 자 :
다. 사업자등록번호 :
라. 주 소 :

2. 추천 사유

상기 기업은 클라우드펀딩의 방법으로 발행한 주권 금액이 2억원 이상으로서, 「K-OTC시장 운영규정」 제5조에 따른 K-OTC시장 등록을 위한 요건을 갖추었다고 당사는 판단합니다.

3. 기타 사항

년 월 일

추천기관 :

대표이사 : (인)

< 작성 요령 >

1. “추천 대상 기업”은 추천 대상 기업의 정관 및 법인등기부등본 등을 참고하여 기재한다.

2. “추천 사유”는 추천 대상 기업의 클라우드펀딩(2억원 이상) 성공 여부, K-OTC시장 등록요건 충족 여부 등을 확인한다.

가. “클라우드펀딩(2억원 이상) 성공 여부”는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의13제1항에 따른 중앙기록관리기관 등을 통해 확인한다.

나. “K-OTC시장 등록요건 충족 여부”는 추천 대상 기업의 「K-OTC시장 운영 규정」 제5조에 따른 등록요건 충족 여부 등을 확인한다.

3. “기타 사항”은 K-OTC시장 등록과 관련하여 참고할만한 사항을 기재한다.
(단, 관련 사항이 없는 경우 ‘해당사항 없음’으로 기재)

가. 당해 추천기관과 추천 대상 기업 간 출자, 보증, 대출 등 금전적 거래 사실이 있는 경우 관련 사항

나. 기타 K-OTC시장 등록과 관련하여 협회에서 참고할만한 사항

※ 당해 추천기관은 추천서 작성 또는 상기 내용 확인 등과 관련하여 협회와 협의할 수 있다.

상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 거래 확인서

한국금융투자협회장 귀하

당사는 다음의 내용이 틀림이 없음을 확인하며, 만약 허위의 사실이 발견될 경우 협회가 당사에 대하여 행하는 어떠한 조치에 대하여도 이의를 제기하지 않을 것과 동 확인의무를 위반함으로써 발생하는 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 부담할 것을 약속합니다.

- 다 음 -

1. 종합 확인사항(등록신청 시점과 해당 거래가 발생한 시점 모두 거래대상 법인이 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 경우를 기준으로 기재한다)

가	당사는 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인으로부터 분할된 법인입니까	예, 아니오
나	당사는 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인으로부터 분할된 법인과 당사를 존속법인으로 하여 합병한 사실이 있습니까	예, 아니오
다	당사는 주식의 포괄적 교환에 따라 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 발행주식 총수를 소유하고 있습니까	예, 아니오
라	당사는 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인으로부터 중요한 영업 양수를 한 사실이 있습니까	예, 아니오 ※ '예'인 경우 2-가로 이동
마	당사는 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 주요출자자*로부터 자산양수(양수하는 자산은 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인이 발행한 지분증권으로 한정한다)를 한 사실이 있습니까	예, 아니오 ※ '예'인 경우 2-나로 이동
바	당사는 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 주요출자자로부터 현물출자(제3자 배정으로 신주를 발행한 경우로서 신주발행에 대한 납입이 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 지분증권으로 이루어지는 경우에 한정한다)를 받은 사실이 있습니까	예, 아니오 ※ '예'인 경우 2-다로 이동

* 주요출자자 : 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 자 또는 최대주주(이하 같다)

2. 영업양수, 자산양수, 현물출자 관련 추가 확인사항

가. 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인과의 영업양수 관련 사항
(위 1-라 항목의 답변이 '예'인 경우에만 기재한다)

양수대상 상장법인 명칭		양수대상 영업부문	
양수대상 영업부문의 자산액 또는 매출액이 주권비상장법인의 최근 사업연도 말 현재 자산총액 또는 매출액의 100분의 30 이상인지 여부	예, 아니오	* 양수대상 영업부문 자산액 : 최근 사업연도 말 현재 자산총액 : * 양수대상 영업부문 매출액 : 최근 사업연도 말 현재 매출액 :	
주주총회일		영업양수 기준일	

나. 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인이 발행한 지분증권 양수에 관한 사항(위 1-마 항목의 답변이 '예'인 경우에만 기재한다)

상장법인 명칭	
지분증권 양도자 명단 및 양도자별 양도 주식 수	
지분증권 양도자 중 매매거래 정지 중인 상장법인의 주요출자자가 있는지 여부	예, 아니오
* '예'인 경우 해당 양도자 및 그 관계*	
지분증권 양수 후 당사의 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인 소유 지분율이 50% 이상인지 여부	예, 아니오
* 양수 후 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인에 대한 당사의 소유 지분율	
지분증권을 양수받는(은) 날	

* 지분증권 양도자와 지분증권 발행기업의 관계를 말한다.(발행기업의 최대주주, 5% 이상 소유주주, 대표이사, 임원 등으로 기재한다)

다. 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인이 발행한 주식의 현물출자에 관한 사항(위 1-바 항목의 답변이 '예'인 경우에만 기재한다)

현물출자자 명단 및 현물출자자별 납입 주식 수	
현물출자자 중 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 주요출자자가 있는지 여부	예, 아니오
* '예'인 경우 해당 현물출자자 및 그 관계*	
현물출자 결과 당사의 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인 소유 지분율이 50% 이상인지 여부	예, 아니오
* 현물출자 결과 주권비상장법인에 대한 당사의 소유 지분율	
법원 인가(예정)일	
제3자 배정 신주 발행일	

* 현물출자자와 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인과 관계를 말한다.(상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 최대주주, 5% 이상 소유주주, 대표이사, 임원 등으로 기재한다)

3. 등록신청회사의 최대주주 변경 관련 사항

※ 위 “2-가, 2-나, 2-다” 중 하나 이상의 답변이 '예'인 경우만 기재한다.

최대주주 변경 여부	상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 주요출자자로 최대주주가 변경되었는지 여부 : 예, 아니오
변경내역	- 최대주주 변경일 : - 변경 전 당사의 최대주주명 : - 변경 후 당사의 최대주주명 : ※ 관계* : - 변경 후 당사의 최대주주 소유 지분율 : - 변경 후 당사의 최대주주가 소유하고 있는 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 발행주식 소유 지분율 : ※ 등록신청일 기준으로 기재

* 최대주주 변경 후 당사의 최대주주와 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 관계를 말한다.(상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 최대주주, 5% 이상 소유주주, 대표이사, 임원 등으로 기재한다)

※ 위의 1. 종합 확인사항 항목 중 어느 하나의 답변이 '예'인 경우 상장폐지 사유로 매매거래 정지 중인 상장법인의 등기부등본 등 위의 1.~3. 답변내용을 확인 및 증명할 수 있는 자료를 첨부해야 함

상기 내용이 틀림없음을 확인합니다.

년 월 일

회 사 명 :

주 소 :

대표이사 : (인)